

****Stanovisko k pravomoci SVJ ve věci přeplatku záloh****

Vážení,

na základě sdělení o nevyplacení přeplatku z ročního vyúčtování záloh za služby související s užíváním bytu uvádím následující právní stanovisko:

1. Podle § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má vlastník jednotky právo na vypořádání záloh, včetně vrácení případného přeplatku. Tento přeplatek je majetkem vlastníka a SVJ vystupuje pouze jako zprostředkovatel v rámci vyúčtování.
2. SVJ nemá pravomoc rozhodovat o tom, zda vlastník přeplatek obdrží či nikoliv. Takové rozhodnutí je mimo působnost SVJ, které má dle zákona pravomoc rozhodovat pouze o věcech týkajících se společných částí domu a hospodaření s prostředky fondu oprav.
3. Pokud SVJ eviduje vůči vlastníkově pohledávku (např. nezaplacený příspěvek do fondu oprav), může podle § 1982 a násl. občanského zákoníku uplatnit jednostranné započtení. V takovém případě je povinno o tomto úkonu vlastníka informovat a zbytek přeplatku vyplatit.
4. Jednostranné rozhodnutí SVJ o zadržení celé částky přeplatku bez právního důvodu je protiprávní a může být napadeno soudní cestou jako neplatné.

Tímto žádám SVJ o respektování uvedených zákonných skutečností a o vyplacení části přeplatku, která nepodléhá započtení s ohledem na již proplacené zálohy ostatním vlastníkům bytových jednotek k 15. 5. 2025.

S pozdravem,

Petr Ullmann

V Praze 22. 5. 2025